

עין משפט
נר מצוה

1 א מיי פיל מהל' נחלת הלכה 1 סמג שם טור ש"ע ח"מ סימן ע"ו סיד' ח ב מיי פכ"א מהל' אסורי ביאה הל' גל סמג לאין קב' טו"ע אה"ע סימן 3 סעיף ו':

מוסף תוספות

א. אי אמרת בשלמא העברה זז מן האב היא דשמעת מינה שהאב קודם לאחים, היינו דאמרין דאפקה רחמנא בלשון והעברתם לדמו לך שיש לה יורש אחר שאינו כתוב בהדיא שהוא היה ראוי לנחלה לולי בת דשמעת מינה שאם אין שם בת האב קודם לנחלה לאחים אלא וכו'. ר"י מינש.

רבינו גרשום

ואי אתה מעביר נחלה מן האב אפי' במקום בת, שהוא קודם לבתה, ומשינן אם כן לא לבתוב רחמנא והעברתם אלא ונתתם את נחלתו לבתו כדכתב באיבן, אלא מדמי רחמנא וכתב והעברתם משמע דאפי' במקום אב דהוא קודם לאחין צריך להעביר נחלה מן האב ולינתנו לבת: ולמאן דנפקא ליה מוהעברתם, דקדמי' אב לאחין האי לשארו מאי בעיד ליה: ושאר זו אשתו, דגורעין ומוסיפין דהורשין לו כלומר (א) דכתי' נחלת שאריו לו, וירש אותה דגורעין ו' מנחלתו ולי' מלשאר ומצריפין אדריבן דהורשין לו כלומר דהיבן נחלת שאריו דהיינו דנפקא לוי' בכולן, של קרובים נאמר בהן נתינה וגיב' בת כתיב העברה לומר לך (א) מי מעביר נחלה מחבט לשבט אלא הבת שהוא משבט ראובן והיו לה אחי אחריון יורש את אביה ונשאת לאחר משבט שמעון ולאחר שנשאת מת אחיה ולא היה להן יורש אלא זו ועכשיו מעברת משבט לשבט הואיל שכשמתה בנה או בעלה שחן משבט שמעון יורשין אותה: וכמא' דדאי שאריו אב הוא, דמצית למדרש מיניה מלמד שהוא קודם לאחין משום דאב איקרי שאר דכתיב שמו אבן הוא דלמא שאר זו האם דכתיב שאר אב אבן היא ואימא שהוא קודמת לאחין של מת, ומאי חזית דאמרת הכי אימא הכי ואכתי' שהוא קודם לאחין מנא לך, אמר רבא דמצית למימר שהוא קודמת לאחין ולא האב משום דבתר האב אולינן דאמר קרא ממשפחתו של אב ולא ממשפחתה של אם וירש אותה נחלה ומשפחתו אב קרויה משפחה דכתיב ויתולדו על משפחותם לבית אבותם ולעולם אב של מת קדם לאחיו של מת: וקרי' לה משפחה, אלמא דמשפחת אם קרויה משפחה: כי היה לי תלוי לכהן, ואי שמיה לוי מאי הטבה איכא אלא משום דמשבט לוי הוה דיצאו ממנו כהנים להכי קאמי' כי ייטיב דאית ביה צד כהונה, ומשינן לא לעולם לוי שבו ומשבט יהודה היה ומשום דשמו היה לוי (א) לשבט הדני, היינו מיכה: מעשה

מנשה, ששימש לעי"ז תלאו ואותו אחריו אבשלום.

(א) אולי צ"ל ונתתם נחלת וכו'.

קמ:

ואימא במקום בת אתה מעביר נחלה מן האחין ואי אתה כו'. כלומר השתא דמשמע לך מוהעברתם אמא לקצוץ מקום לאב אדרשנו כך שאפילו לבת יקדום וה"ה דהוה מנאי למימר דנמקום בת אתה מעביר נחלה מן האחין אבל אי אתה מעביר מן האחין נמקום אב ונימא שאל יקדום לאב אלא לפי

משמעות הכרייתא דאב חשוב יותר מכולס נסיב: **א"ב** לא לבתוב רחמנא והעברתם. כלומר לא מוכל לדרוש נמקום בת אתה מעביר נחלה מן האחין דאין זו העברה שהבט קרובה למת יותר מאח לפי שהא' יולאמ' ירכו ולענין יבוס לא הוה ליה למכתב אלא על כרחך יש לדרוש נמקום בת אתה מעביר נחלה כו' אלא ק"ק דהשתא משמע דלא שייך העברה מאחין לבת דפשיטא דקרובה יותר מאחין אבל מן האב ובת ניחא ליה דשייך העברה ובכולה שמעתי' מספקא לן אי אב קרוב טפי מאח או לא ולרשב"א נראה לפרש א"כ לא ליכתוב רחמנא והעברתם כלומר^א אי לא אחי למדרש אלא דנמקום בת (אי) אתה מעביר נחלה מן האחין ולא מן האב א"כ לא הוה ליה למכתב והעברתם אלא ונתתם והוה ידעינן דבת אינה יורשת נמקום אב דהוה דרשינן מיתורא דונתתם את נחלתו לבתו דוקא מן האחין אתה מעביר נחלה נמקום בת ולא מן האב דהא לגופה לא אלטריך שהרי מוכל בת יורשת נחלה שמעינן דבת יורשה היא וממילא קרובה יותר שהיא מקימה שם ואח אינו מקים שם אלא כריך ליבס ואי להקדים בן לבת הא מוהנחנחלתם אותם לבניכס נפקא לן לקמן ומדכתי' והעברתם אמא למימר דנמקום בת אתה מעביר נחלה מן האב:

אחא מעביר נחלה מן האב:

אחא

נמי מתוך שעשה מעשה מנשה דאתי מיהודה תלאו הכתוב ביהודה אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי מכאן שתולין את הקלקלה במקולקל רבי יוסי בר חנינא אמר מהכא י^ו וגם הוא טוב תואר מאד ואותו ילדה אחרי אבשלום והלא אדניה בן חגית ואבשלום בן מעכה אלא מתוך שעשה מעשה אבשלום דמרד במלכות תלאו הכתוב באבשלום י^ז (ה"ג מתוך שעשה מעשה מנשה תלאו הכתוב במנשה) אמר רבי אלעזר בלעולם ידבק אדם בטובים שהרי משה שנשא בת יתרו יצא ממנו יהונתן אהרן שנשא בת עמינדב יצא ממנו פנחס ופנחס לאו מיתרו אתי והא כתיב י^י ואלעזר בן אהרן לקח לו מבנות פוטילא לו לאשה מאי לאו י^י דאתי מיתרו שפיטם עגלים לע"ז לא דאתי מיוסף שפטפט ביצרו והלא י^י שבטים מבזים אותו ואומרים ראיתם בן פוטי זה בן שפיטם אבי אמו עגלים לע"ז יהרוג נשיא שבט מישראל

דבן משה י^י הוא ויהונתן בן גרשם כו' צההיא פרשתא כתיב שגולו שצט הדני פסלו של מיכה והלוי הלך עממה להיות להם לכהן, ומשני וכי בן מנשה הוא והלא בן משה הוא דלכך הגוי' תלויה וגם מדקרי ליה לוי שהיה משבט לוי ודכתיבי צדצרי הימים ובני משה גרשום ואלעזר: **אחא מסוך שעשה מעשה מנשה**. בן חזקיה מלך יהודה שעבד ע"ז תלאו הכתוב צמנשה. הכא נמי לעולם משבט לוי הוא דכקאמרת והאי דקרי ליה ממשפחת יהודה לאו משום דלתי מיהודה לא אציו ולא אמו אלא מתוך שעשה מעשה מנשה בן חזקיה כו': **מכאן**. מדקרי ליה בן מנשה וממשפחת יהודה: **הקלקלה**. דכך פרשתא מיירי שנעשה כהן לע"ז: **נמקולקל מנשה**: **ילדה אחרי אבשלום**. משמע שמאס אחת היו: **והלא אדניה**. היה בן חגית: **יאל ממנו יהונסן**. בן צנו של משה: **פנחס**. בן צנו של אהרן: ומתמיהינן **פנחס והלא מיתרו קאסי**. מצת יתרו אלמא קרוב היה ליתרו יותר מיהונתן בן גרשום ואפי' הכי חסיד היה ואין ללמוד מכאן שידבק אדם צטויים שהרי אלעזר אצי פנחס לקח בת יתרו ויאל ממנה פנחס ואם אהרן דבק צטויים אלעזר צנו לא דבק צטויים: **מאי לאו מצנוט יתרו כו'**. כלומר צת יתרו ממש אחת מצטויות: **מצנוט יוסף**. כלומר משבט יוסף: **שפטפט**. מתרים ונלחם כנגד יצרו כדאמר' לקמן צפירקין יד^ד (קטו): חוץ מוקן אחד שהיה מפטפט כנגדו: ופרקינן **והלא צטטים מצוין אוסו כו'**. כסנהדרין צפרק אלו הן הגשרפין התחילו צטטים מצוין אותו כו': **שפיטם**. כדכתיב כהן און (צדאשית מא) **כומר**: **אחא**

ואמרו בקטוה (מג). פוטילא זה צנו של יוסף שפטפט ציציר, ומשנינן אי אבוס דלמיא מיתרו אמאי דלמיא מיוסף, אי אבוס דלמיא מיוסף אימיא דלמיא מיתרו, דיקא נמי דכתיב פוטילא (תרי) ולא פוטאל (סנהדרין צב).

הכתוב ביהודה ולעולם משבט לוי הוה ולעולם משפחת אם אינה קרויה משפחה: משמע דבני אם אחת היו והלא אדניה בן חגית וכו': שפטפט ביצרו. שכבשו:

(א) אולי צ"ל למר לך שאין לך מי שמעביר. (ג) אולי צ"ל ומשום דשמו היה לוי לפיכך קאמר והוא לוי

יש נוחלין פרק שמיני בבא בתרא

ואי אסא מעביר נחלה מן האב אפי' נמקום צת. הך לאו דוקא מקרא משתמעא מידי אלא ה"ק מהאי קרא לא חילף דבת קודמת לאב דלא מיירי קרא צאב אלא צאטי אלא לעולם אימא לך דאב קודם לבת דהוא קרוב טפי: שארו זו אשמו. כדכתיב והיו לבשר אחד (צדאשית צ)

וכתב נמי שארה כסותה ועונתה לא יגרע (שמות כא): **יורש אם אשמו**. דקסבר גורעינן ומוסיפין ודורשין וקרי הכי ונתתם את נחלת שארו לו והכי מפרשינן לה לקמן צפירקין קיא[: ויליף לה מוירש אותה לשון נקבה: **האי והעברתם מאי עביד לוי**. למכוב ונתתם: **משצט לשצט**. נחלת שצט ראובן לשצט שמעון: **הואיל וצנה וצעלה יורשין אוסא**. כגון סרס צת אשר שנשואה לחנוך בן ראובן ומת אשר צלא צניס זכרים וירשמו סרס צמו ומתה סרס וירשה צנה או צעלה שהם משצט ראובן נמלא שהוסבה נחלת שצט אשר לשצט ראובן ואשמעינן קרא שהצבל או הכן יורש את אשמו ואת אמו. ואיכא דדריש לקמן^ו ירשת הכן את אמו מקרא אחרינא ורבי דריש לה מהכא: **אימא שארו זו פאס**. ויליף מכאן דצין אציו צין אמו יורשין אותו: **משפחתו**. היינו הקרובים לו מלד אציו: **ויהי נער וגו'**. צספר שופטים כתיב צפרשת פסלו של מיכה: וקא מתמה גמרא **ממשפחת יהודה אלמא מיהודה קאסי וכתיב והוא לוי אלמא מלוי קאסי**. קשיין אהדדי: **אחא לאו דאבוס מלוי**. להכי קרו ליה לוי שהלויס למטה אבותם נקראסי לויס והאי דקאמר ממשפחת יהודה על שם שאמו משצט יהודה: ומשני לא גברא דשמיה לוי. האי דכתיב והוא לוי כלומר כך שמו ולא משצט לוי הוא אלא משצט יהודה כדכתיב ממשפחת יהודה דמשפחת אב קרויה משפחה: **היינו דקאמר מיכא כו'**. צתמיה. שהיה מתגאה בעצמו על שנקרה לו איש לוי לכהן לע"ז ואי משצט יהודה הוא ממנה היה משצמח לעצמו אלא ודאי משום דמשצט לוי הוא צצסה צחר הקדוש צרוך הוא לשרתו ולעולם אבוס מלוי ואימיא מיהודה והדרא קושין לדוכתה: ומשני **דאסרמי ליה גברא צשמיה לוי**. צכך היה משצמח כאילו הוה משצט לוי ולעולם לאו לוי הוא אלא משצט יהודה: **והלא ויונסן שמו**. צצל כרנך האי דקרי ליה לוי היינו דמשצט לוי הוי וקרי ליה משפחת יהודה אלמא משפחת האם קרויה משפחה: **בן מנשה**. הגוי'ן תלויה לפי שהיא יתירה

ומשני וכי בן מנשה הוא והלא בן משה הוא דלכך הגוי'ן תלויה וגם מדקרי ליה לוי שהיה משבט לוי ודכתיבי צדצרי הימים ובני משה גרשום ואלעזר: **אחא מסוך שעשה מעשה מנשה**. בן חזקיה מלך יהודה שעבד ע"ז תלאו הכתוב צמנשה. הכא נמי לעולם משבט לוי הוא דכקאמרת והאי דקרי ליה ממשפחת יהודה לאו משום דלתי מיהודה לא אציו ולא אמו אלא מתוך שעשה מעשה מנשה בן חזקיה כו': **מכאן**. מדקרי ליה בן מנשה וממשפחת יהודה: **הקלקלה**. דכך פרשתא מיירי שנעשה כהן לע"ז: **נמקולקל מנשה**: **ילדה אחרי אבשלום**. משמע שמאס אחת היו: **והלא אדניה**. היה בן חגית: **יאל ממנו יהונסן**. בן צנו של משה: **פנחס**. בן צנו של אהרן: ומתמיהינן **פנחס והלא מיתרו קאסי**. מצת יתרו אלמא קרוב היה ליתרו יותר מיהונתן בן גרשום ואפי' הכי חסיד היה ואין ללמוד מכאן שידבק אדם צטויים שהרי אלעזר אצי פנחס לקח בת יתרו ויאל ממנה פנחס ואם אהרן דבק צטויים אלעזר צנו לא דבק צטויים: **מאי לאו מצנוט יתרו כו'**. כלומר צת יתרו ממש אחת מצטויות: **מצנוט יוסף**. כלומר משבט יוסף: **שפטפט**. מתרים ונלחם כנגד יצרו כדאמר' לקמן צפירקין יד^ד (קטו): חוץ מוקן אחד שהיה מפטפט כנגדו: ופרקינן **והלא צטטים מצוין אוסו כו'**. כסנהדרין צפרק אלו הן הגשרפין התחילו צטטים מצוין אותו כו': **שפיטם**. כדכתיב כהן און (צדאשית מא) **כומר**: **אחא**

ואמרו בקטוה (מג). פוטילא זה צנו של יוסף שפטפט ציציר, ומשנינן אי אבוס דלמיא מיתרו אמאי דלמיא מיוסף, אי אבוס דלמיא מיוסף אימיא דלמיא מיתרו, דיקא נמי דכתיב פוטילא (תרי) ולא פוטאל (סנהדרין צב).

מסורת הש"ס

^(א) ונקמן קיא[: (ב) שם קמוה, ^(ג) שם קי' יבמות מד[: ^(ד) רש"ל מ"ו, ^(ה) סנהדרין פכ[: (טוטה מג[: (ו) נדף קיא[: (ז) כצ"ל: כומר,

תורה אור השלם

1 וְאֵל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל תְּדַבֵּר לְאַמֵּר אִישׁ בִּי יְמוֹת וְכֵן אֵין לוֹ וְהִעְבַּרְתֶּם אֶת נַחֲלָתוֹ בְּמִדְבָּר כּוּ ח לְבַתּוֹ: 2 וְאָם אֵין אֲחִים לְאָבִיו וְנָתַתָּם אֶת נַחֲלָתוֹ לְשָׁאֵר וְהִקְרֵב אֶלָּיו מִמִּשְׁפַּחְתּוֹ וְיָרֵשׁ אֹתָהּ וְהָיְתָה לְבְנֵי יִשְׂרָאֵל לְחֻקֹּת מִשְׁפָּט כְּאִשֶּׁר עָזָר יְיָ אֶת מֹשֶׁה: 3 עֲדוּת אֲחוֹת אֲבִיךָ לֹא תִגְדֹּל שָׂאֵר אֲבִיךָ יְהוּא: 4 עֲדוּת אֲחוֹת אֲפִיק לֹא תִגְדֹּל כִּי שָׂאֵר אֲפִיק הוּא: 5 שָׂאֵר אֶת רֹאשׁ כָּל עֲדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לְמִשְׁפְּחוֹתָם לְבִית אֲבֹתָם בְּמִסְפַּי שְׁמוֹת כָּל יָבָר לְגִלְתָּלֶתָם:

במדבר א ב ב' ויהי נער מבית לחם יהודה ממשפחת יודיה ודאיו לוי ודאיו גר שם: שופטים יז י' ויאמר מיקה עתה דןדתי כי יטיב יי לוי כי יהיה לוי הלוי לבנה: שופטים יז יג' ויקימו לקדם בני דן את הספי' וידועין בן גרשם בן מנשה הוא ובניו היו כהנים לשבט דקני' עד יום גלות הארץ: שופטים יח ל' בני משה גרשם ואלעזר:

דברי הימים א כג טו' 10 וישא יצבנו אביו מקיני לאמר מודע כבה עשית וגם הוא טוב תאר מאד ואתו יקדה אתרי אבשלום: מלכים א א ו' 11 ואלעזר בן אהרן לקח לאשה פוטילא לו וישבו בנות פוטילא לאשה ותלד לו את פנחס אלה ראשי אבות הלויים למשפחתם: שמות ו כה

הנהגות הב"ח

(א) גב' הא גופא קשיא אמרת ממשפחת יהודה אלמא מיהודה אתי והא כתיב והוא לוי אלמא מלוי אמי אלא לאו דלכות: (ב) שם כתיב לשפט הדני וכו' בן מנשה כלי' ומתית איל' וליטעמך ממחן: (ג) שם מלאי לאו מבנות יתרו שפיטם עגלים לע"ז לא מבנות יוסף שפטפט: (ד) רשב"ם ד"ה בן מנשה וכו' דבן משה היה הס"י:

מוסף רש"י

הואיל ובנה ובעלה. שכן משצט אחר, יורשין אותה. והכי אמא קרא לאשמועינן והעברתם את נחלתו משצטו על ידי צמו שמירשטו ושמא מינשא אחרי כן לאשם משצט אחר ומתות וירשתי (קטון קמ). שאל מסוך נחלה לא נטווים אלא לאחיו הדור גלגד (במדבר כו ז). והלא שבטים מבזים אותו. למיך הויכך ייחסו שם פנחס בן אלעזר אבי אמו. יתרו, דאלעזר אבי פנחס לקח מבנות יתרו, דכתיב ואלעזר בן אהרן לקח לו מבנות פוטילא לו לאשה, ומפרש כאלה פוטילא זה יתרו שפיטם עגלים לע"ז